홍콩 ELS 사태로 알아보는 소비자 권리

금융경영의 이해 · 1 조



배경

2019
DLF 사태

2021.3
금융소비자보호법 시행

2024
홍콩 H 지수 ELS 사태



손실 4,468 억원
투자자 3,243 명

6 대 판매원칙
청약철회권
위법계약해지권

17.0 만 계좌

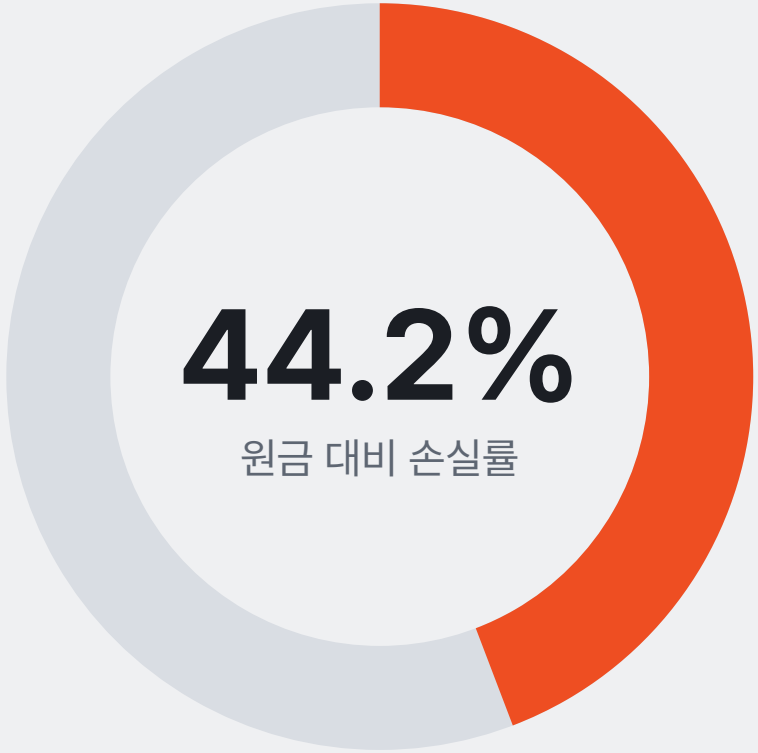
참고문헌 [1]

ELS 란



참고문헌 [1] [9]

손실 규모



손실이 확정된 계좌

17.0 만 계좌

그 계좌에 들어간 원금

10.4 조원

손실액

4.6 조원

참고문헌 [1]

금융소비자의 법적권리

권리 강화

청약철회권

7 일 안에 계약 철회

위법계약해지권

위반 계약은 위약금 없이 해지

7 일

청약철회 기간

분쟁 시 권익 확보

조정이탈금지

소액분쟁 조정 중 제소 제한

자료열람요구권

분쟁 자료 열람 · 사본 요구

입증책임 전환

금융회사가 무과실을 입증

처벌 강화

징벌적 과징금

관련 수입의 50% 이내

50%

과징금 상한

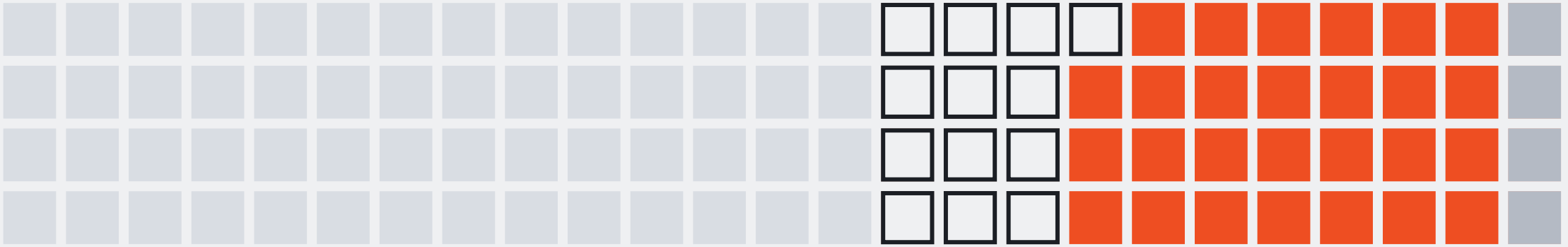
참고문헌 [4] [9]

실제 구제

원금 10.4 조원

한 칸 = 약 0.1 조원

손실 4.6 조원 · 44.2%



남은 원금
5.8 조원

배상
1.3 조원

소비자 부담
2.8 조원

그 밖
0.5 조원

31.4%
평균 배상비율

15.9 만
배상에 동의한 계좌

93.8%
배상 진행 계좌 중 동의율

참고문헌 [1] [5]

대표사례

국민은행 사례

예금하러 온 고객에게 ELS 권유

배상비율

60%

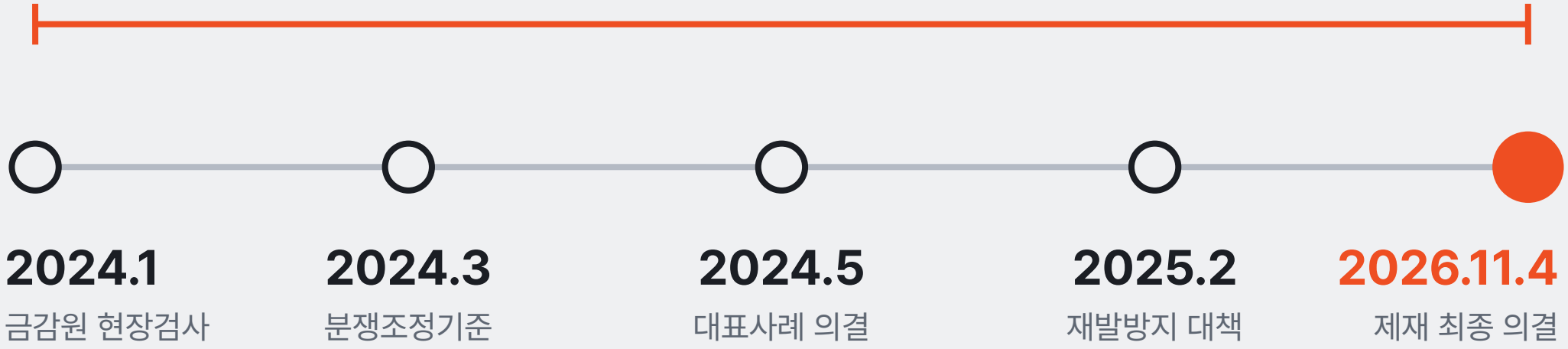
대표사례 5 건의 배상비율



참고문헌 [3]

제재 경과

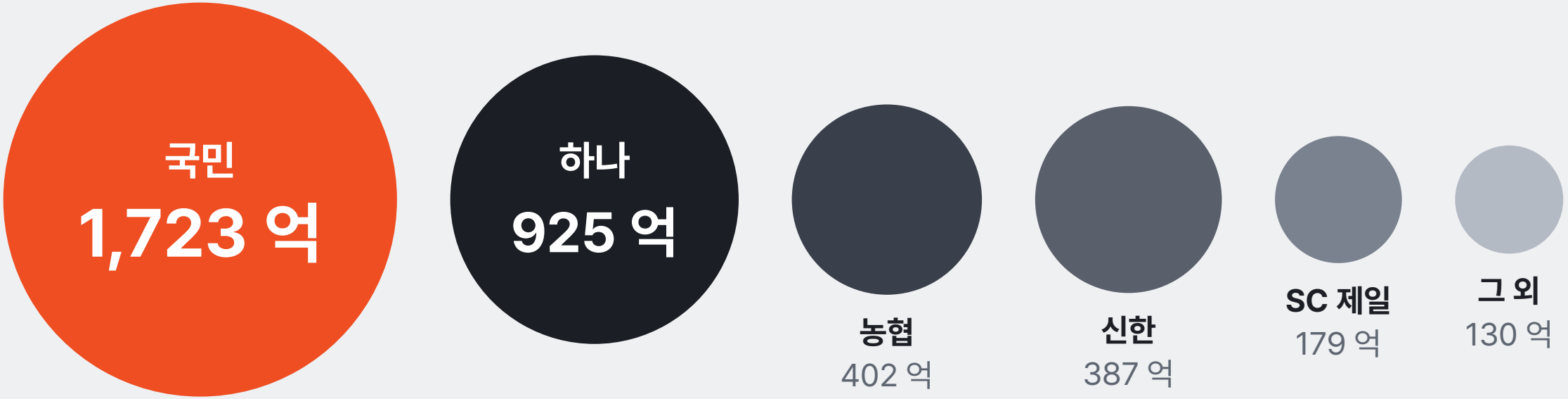
2 년 10 개월



참고문헌 [1] [2] [3]

제재 규모

3,746 억원



금융위 최대 규모 금전 제재

은행 7 곳 · 증권사 6 곳

참고문헌 [2]

해외 사례

	상품 설계	설명 · 표시	권유	사후 지원
영국 Consumer Duty 2023 년 적용	고객에게 좋은 결과			
미국 Regulation BI 2020 년 적용			최선이익	
일본 복잡한 구조채 표시 2023 년 자율규제		경고 표시		
한국 최선이익 원칙 국회 계류 중	아직 시행 전			

참고문헌 [1] [2] [6] [7] [8]

주요 문제점

1 · 판매자

판매실적 압박

고위험 상품에
유리한 KPI

2 · 판매자

권유와 평가

창구에서 ELS 권유
형식적 적합성 평가

3 · 소비자

소비자 판단

직원 설명만
믿고 서명

결과

4.6 조원

17.0 만 계좌의 손실

참고문헌 [1] [9] [10]

개선방안

정부 · 금융당국	• 최선이익 원칙 법제화	• 신속하고 예측 가능한 제재
금융기관	• 거점점포 · 전담직원만 판매	• 고객 손익을 반영한 KPI
상품 설계 기업	• 설명서 맨 위에 손실 사례	• 상품명 앞 '고난도' 표시
소비자	• 예금자보호 여부부터 확인	• 이해 못 한 계약엔 서명 안 함

참고문헌 [1] [2] [9]

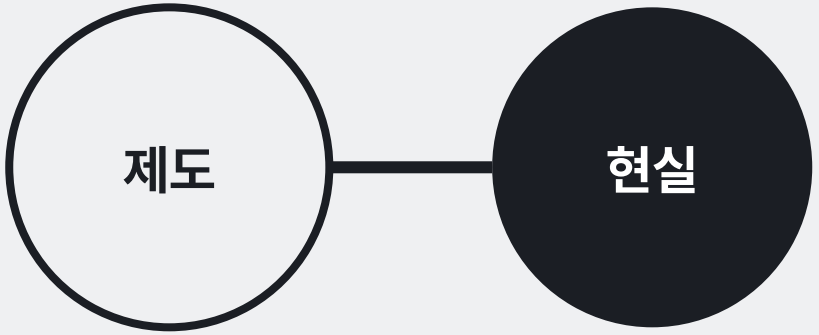
결론

01 **원칙 중심 규제**

조문 준수에서 소비자 최선이익으로

02 **신속한 제재**

제재 확정까지 2 년 10 개월



제도와 현실의 간극을 줄이도록

44.2%

원금 대비 손실률

31.4%

평균 배상비율

2 년 10 개월

제재 확정까지

참고문헌

[1] 금융위원회 · 금융감독원 , 「홍콩 H 지수 ELS 현황 및 대책」 , 2025.2.

[2] 금융위원회 , 「홍콩 H 지수 ELS 관련 은행 · 증권사 검사 결과 조치」 (제 19 차 정례회의 의결), 2026.11.4. fsc.go.kr/no010101/88082

[3] 금융감독원 분쟁조정위원회 , 홍콩 H 지수 ELS 대표사례 분쟁조정 결과 (보도자료), 2024.5.14.

[4] 「금융소비자 보호에 관한 법률」 및 같은 법 시행령 , 국가법령정보센터 .

[5] 금융위원회 , 위법계약해지권 안내 . fsc.go.kr/po010105/75631

[6] Financial Conduct Authority, FG22/5 Final non-Handbook Guidance for firms on the Consumer Duty, 2022.

[7] U.S. Securities and Exchange Commission, Regulation Best Interest: The Broker-Dealer Standard of Conduct, 2019.

[8] 일본증권업협회 (JSDA), 복잡한 구조채 판매에 관한 자율규제 개정 , 2023.

[9] 박운학 , 「금융경영의 이해」 강의자료 4·6·8 장 , 2026.

[10] 금융감독원 , 홍콩 H 지수 ELS 현장검사 결과 , 2024.3.11.

수치는 5 대 판매은행의 2024 년 말 기준이며 , 5.8 조원 ·2.8 조원 ·0.5 조원 ·2 년 10 개월 ·130 억원은 위 자료의 수치로 팀이 계산한 값임 .

사용된 이미지는 AI 생성임 .